

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 878/2538 นาย สุพจน์ สมทรัพย์
บริษัท เสริมสุข จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

ธ. และโจทก์ต่างเป็นลูกจ้างจำเลยโดย ธ. เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้รับใบลาของโจทก์ ธ. ย่อมมีอำนาจที่จะสอบถามถึงการป่วยของโจทก์ได้แต่เมื่อถูกถามโจทก์กลับทำทนายให้ธ. ออกไปต่อสู้กับโจทก์นอกที่ทำการบริษัทจำเลยจึงเป็นการกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาโจทก์คว่ำคอเสื้อ ธ. ในขณะที่อีกมือหนึ่งถือไม้หน้าสามเพื่อจะตีทำร้ายแม้จะเป็นการกระทำนอกบริษัทจำเลยแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปจากภายในบริษัทจำเลยถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันเป็นการกระทำโดยจงใจทำให้บริษัทจำเลยได้รับความเสียหายเป็นความผิดวินัยร้ายแรงจำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

โจทก์ ฟ้อง ว่า วันที่ 19 ธันวาคม 2531 จำเลย จ้าง โจทก์ เป็นพนักงาน ดิดรถ แพนก ขาย สาขา บางเขน โรงงาน ปทุมธานี ได้รับ ค่าจ้าง อัตรา สุดท้าย เดือนละ 5,140 บาท กำหนด จ่าย ค่าจ้าง ทุก สิ้นเดือนวันที่ 3 มกราคม 2537 จำเลย เลิกจ้าง โจทก์ โดย โจทก์ ไม่ได้ กระทำ ความผิด และ ไม่บอกกล่าว ล่วงหน้า โจทก์ มีสิทธิ ได้รับ ค่าชดเชย เท่ากับค่าจ้าง อัตรา สุดท้าย 180 วัน เป็น เงิน 30,840 บาท

สินจ้าง แทนการ บอกกล่าว ล่วงหน้า 1 เดือน เป็น เงิน 5,140 บาท ใน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2537 จำเลย ค้างจ่ายค่าจ้าง โจทก์ เป็น เงิน 5,482 บาท ขณะที่ โจทก์ ทำงาน เป็น ลูกจ้างจำเลย จำเลย ได้ จัดตั้ง กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ โดย หักเงิน ค่าจ้าง ของโจทก์ แต่ละ เดือน เป็น เงินสะสม ของ โจทก์ และ จำเลย จะ ต้อง จ่ายเงิน สมทบ ตาม ระเบียบ การ จัดตั้ง กองทุน และ นำ ไป ฝาก ไว้ กับ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด โจทก์ มี เงินสะสม ใน ส่วน ที่ หัก จาก ค่าจ้าง พร้อม สิทธิ ประโยชน์ เป็น เงิน 7,598.36 บาท ส่วน ที่ จำเลยต้อง สมทบ พร้อม สิทธิ ประโยชน์ เป็น เงิน 12,663.88 บาท รวมเป็น เงิน 20,262.24 บาท ซึ่ง จำเลย ไม่จ่าย เงิน ดังกล่าว ให้ กับ โจทก์ จำเลย ตกลงจะ จ่ายเงิน โบนัส ประจำปี 2536 เท่ากับ อัตรา ร้อยละ 80 ของ อัตราค่าจ้าง รายเดือน ที่ โจทก์ จะ ได้รับ เป็น เงิน 4,112 บาท แต่ จำเลย ไม่จ่ายเงิน ให้ โจทก์ มีสิทธิ ได้ ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อย ละ เจ็ด ครั้ง ต่อ ปี จากต้นเงิน ค่าชดเชย สินจ้าง แทน การ บอกกล่าว ล่วงหน้า เงิน สะสม และเงินโบนัส รวมเป็น เงิน 60,364.24 บาท ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 15ต่อ ปี จาก ต้นเงิน ค่าจ้าง เป็น เงิน 5,482 บาท นับแต่ วันที่ 4 มกราคม 2537 ขอ ให้ บังคับ จำเลย จ่าย ค่าจ้าง 5,482 บาท ค่าชดเชย 30,840 บาท สินจ้าง แทน การ บอกกล่าว ล่วงหน้า 5,140 บาท เงินสะสม 20,262.24 บาท เงินโบนัส 4,112 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ เจ็ด ครั้งต่อ ปี จาก ต้นเงิน 60,354.24 บาท และ ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี จาก ต้นเงิน 5,482 บาท นับแต่ วันที่ 4 มกราคม 2537ไป จนกว่า จำเลย จะ ชำระ ต้นเงิน ดังกล่าว ให้ โจทก์ เสร็จสิ้น

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย จดทะเบียน นิติบุคคล ประเภท บริษัท จำกัด นาย จักร ฤกษ์บุลสุข กรรมการ รับมอบ อำนาจ ใน การ ดำเนินคดี และ มอบอำนาจ ให้ นาย บัญชี เชาว์พ้อง เป็น ผู้ ฟ้องคดี แทน โจทก์ เข้า ทำงาน วันที่ 19 ธันวาคม 2530 ได้รับ ค่าจ้าง อัตรา สุดท้าย เดือน ละ 5,140 บาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 จำเลย เลิกจ้าง โจทก์ เพราะฝ่าฝืน ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การจ้าง หรือ ข้อ

ตกลง เกี่ยวกับการจ้างอย่างร้ายแรง เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2536 เวลา
ประมาณ 15 นาฬิกาโจทก์ ได้ ทำร้ายร่างกาย นาย ธงชัย จัยวัฒน์ พนักงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าเขต ซึ่งเป็น ผู้บังคับบัญชา โดยตรง ใน ระหว่าง เวลาทำงาน ปกติ
ที่ สาขา บางเขน จำเลย จึง มี คำสั่ง ปลด โจทก์ ออกจาก การ เป็น พนักงาน ตั้งแต่
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 จึง ไม่ต้อง จ่าย ค่าชดเชย สินจ้าง แทนการ บอกกล่าว
ล่วงหน้า เมื่อ จำเลย เลิกจ้าง โจทก์ ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 จึง ไม่ ค้าง
ชำระ ค่าจ้าง โจทก์ เพราะ โจทก์ ไม่ได้มา ทำงาน โจทก์ ไม่มี สิทธิ ได้รับ เงินสะสม
และ เงิน สมทบ จาก จำเลยจำนวนเงิน 20,262.24 บาท โจทก์ ไม่มี สิทธิ ได้รับ เงิน
โบนัส จำนวน 4,112 บาท เพราะ ทำงาน ไม่ครบ ตาม กำหนด ใน ข้อตกลง เกี่ยวกับการ
สภาพ การจ้าง และ โจทก์ ไม่มี สิทธิเรียกร้อง ดอกเบี้ย จาก จำเลยขอให้ ยกฟ้อง
โจทก์

วันนัด สืบพยานโจทก์ คู่ความ แกลงรับ กัน ว่า โจทก์ ได้รับ ค่าจ้างครั้งสุดท้าย
ใน เดือน ธันวาคม 2536 ครบถ้วน แล้ว ค่าชดเชย 180 วันคำนวณ เป็น เงิน
30,840 บาท สินจ้าง แทน การ บอกกล่าว ล่วงหน้า 15 วันเป็น เงิน 2,570 บาท

ศาลแรงงานกลาง พิจารณา แล้ว วินิจฉัย ว่า การกระทำ ของ โจทก์ไม่เป็นการ
ฝ่าฝืน ข้อตกลง เกี่ยวกับการ สภาพ การจ้าง ข้อ 11.3(11) และไม่ใช้ เป็นการกระทำ
ความผิด ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3)
และ (4) พิพากษา ให้ จำเลย จ่ายค่าจ้าง 342 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 15
ต่อ ปี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2537 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เงิน แก่ โจทก์และ
ให้ จำเลย จ่าย ค่าชดเชย 30,840 บาท สินจ้าง แทน การ บอกกล่าวล่วงหน้า 2,570
บาท เงินสะสม 7,598.36 บาท เงิน สมทบ 12,663.88 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา
ร้อยละ เจ็ด ครั้ง ต่อ ปี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2537 เป็นต้น ไป รวมทั้ง เงินโบนัส

4,112 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เงิน คืน โจทก์ เสร็จสิ้น

จำเลย อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง ตาม ที่ ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัยมา พังได้ ว่า โจทก์ และ นาย ชงชัย จัยวัฒน์ ต่าง เป็น ลูกจ้าง ของ จำเลย โดย โจทก์ เป็น พนักงาน ติด รถ แพนค ขาย ส่วน นาย ชงชัย ดำรง ตำแหน่ง หัวหน้าเขต และ เป็น ผู้บังคับบัญชา ของ โจทก์ วันเกิดเหตุ โจทก์ ยื่นใบลาป่วย ต่อ นาย ชงชัย ใน ที่ทำการ ของ บริษัท จำเลย สาขา บางเขน โรงงาน ปทุมธานี นาย ชงชัย สอบถาม ถึง การ ป่วย ของ โจทก์ โจทก์ กับ นาย ชงชัย จึง เกิด โต้เถียง กัน หลังจาก นั้น โจทก์ และ นาย ชงชัย ไป ดอก บัตร ลง เวลา เลิก งาน แล้ว โจทก์ ทำทนาย นาย ชงชัย ให้ ออก ไป ต่อสู้ กัน นอก บริษัท จำเลย เมื่อ นาย ชงชัย ออก ไป พบ โจทก์ นอก ประตู รั้ว บริษัท จำเลย โจทก์ ก็ คว่า คอเสื้อ ของ นาย ชงชัย และ อีก มือ หนึ่ง ถือ ไม้ หน้า สาม ไม้ จะ ดี ทำร้าย แต่ นาย วัลลภศิริกรณ์ เข้า ไป ห้าม โจทก์ จึง หยุด ไม่ทำ ร้าย นาย ชงชัย ต่อมา บริษัท จำเลย มี คำสั่ง ปลด โจทก์ ออกจาก การ เป็น พนักงาน

ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม อุทธรณ์ ของ จำเลย ข้อ แรก มี ว่า โจทก์กระทำ ผิด ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การจ้าง กรณี ร้ายแรง หรือไม่เห็นว่า นาย ชงชัย เป็น ผู้บังคับบัญชา และ เป็น ผู้รับ ใบลา ของ โจทก์ นาย ชงชัย ย่อม มีอำนาจ ที่ จะ สอบถาม ถึง การ ป่วย ของ โจทก์ ได้ แต่เมื่อ ถูก ถาม โจทก์ กลับ ทำทนาย ให้ นาย ชงชัย ออก ไป ต่อสู้ กับ โจทก์ นอก ที่ทำการ บริษัท จำเลย การกระทำ ของ โจทก์ จึง เป็น การ กระด้างกระเดื่อง ต่อ ผู้บังคับบัญชา หาก พนักงาน ทุกคน ของ จำเลย สามารถ กระทำได้ ดัง ที่ โจทก์ กระทำ แล้ว ผู้บังคับบัญชา พนักงาน ของ บริษัท

จำเลย ย่อมไม่สามารถ ปกครอง ดูแล บังคับบัญชา พนักงาน และ บริหาร กิจการ ของ บริษัทจำเลย ให้ ดำเนิน ไป ด้วย ดี ได้ ที่ โจทก์ คว่า คอเลื่อ นาย ธงชัย ใน ขณะ ที่ อีก มือ หนึ่ง ถือ ไม้ หน้า สาม เพื่อ จะ ดี ทำร้าย แม้ จะ เป็น การกระทำ นอก บริษัท จำเลย แต่ ก็ เป็นเหตุ การณ์ ที่ เกิดขึ้น ต่อเนื่อง กัน ไป จากภายใน บริษัท จำเลย นั่นเอง ถือได้ว่า เป็นเหตุ การณ์ เดียว กัน การกระทำของ โจทก์ ดัง ที่ วินิจฉัย มา เป็น การกระทำ โดย จงใจ ทำให้ บริษัทจำเลย ได้รับความเสียหาย เป็น ความผิด วินัย ร้ายแรง ตาม ข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพ การจ้าง บริษัท เสริมสุข จำกัด ข้อ 11.3(1) และ ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) และ (4)จำเลย จึง เลิกจ้าง โจทก์ โดย ไม่ต้อง จ่าย ค่าชดเชย และ ไม่จำต้อง บอกกล่าว ล่วงหน้า ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583อุทธรณ์ ของ จำเลย ใน ข้อ นี้ พังขึ้น

ปัญหา ข้อ สุดท้าย มี ว่า จำเลย ต้อง จ่ายเงิน สะสม และ เงิน สมทบ กับโบนัส ให้ แก่ โจทก์ หรือไม่ สำหรับ เงิน สมทบ นั้น เมื่อ ปราบกฏว่า โจทก์ประพฤติ ผิด ข้อ ตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การจ้าง กรณี ร้ายแรง โจทก์ จึง ไม่มีสิทธิ ได้รับ เงิน สมทบ ทั้งนี้ ตาม ข้อตกลง เกี่ยวกับ สภาพ การจ้างบริษัท เสริมสุข จำกัด ข้อ 10.1.6 ส่วน เงินสะสม นั้น เป็น เงิน ของ โจทก์ ที่ จำเลย หัก เข้า กองทุน เป็น รายเดือน จำเลย จึง ต้อง จ่าย คืนแก่ โจทก์ แต่ ที่ จำเลย อุทธรณ์ ว่า จำเลย ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใน เงิน สะสมและ เงิน สมทบ หาก ต้อง รับผิดชอบ เพราะ โจทก์ ย่อม มีสิทธิ และ ใช้ สิทธิ ติดต่อ ขอรับ ได้ โดยตรง จาก บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด นั้น เป็น ข้อ ที่ มิได้ ยกขึ้น ว่า กัน มา แล้ว โดยชอบ ใน ศาลแรงงานกลางศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย สำหรับ โบนัส นั้น แม้ ตาม คำสั่ง ปลด โจทก์ออกจาก การ เป็น พนักงาน เอกสาร หมายเลข จ. 1 ให้ มีผล ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 เป็นต้น ไป ก็ ตาม แต่ จำเลย ก็ ยัง ให้ โจทก์ ทำงานอยู่ จน กระทั่ง ถึง วันที่ 2 มกราคม 2537 และ โจทก์ รับทราบ คำสั่งดังกล่าว เมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2537 จึง ถือว่า จำเลย เลิกจ้าง

โจทก์ ตั้งแต่ วันที่ 3 ที่ กล่าว นี้ ดังนั้น โบนัส ใน ปี 2536 จำเลย จึงต้อง จ่าย ให้ แก่ โจทก์ อุทธรณ์ ของ จำเลย ข้อ นี้ ฟังขึ้น บางส่วน คดี ไม่จำต้อง วินิจฉัย อุทธรณ์ ของ จำเลย ใน ปัญหา ที่ ว่า การกระทำ ของ โจทก์เป็น ความผิด ฐาน พยายาม ทำร้ายร่างกาย นาย ธงชัย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ประกอบ มาตรา 80 หรือไม่เพราะ ไม่ทำ ให้ ผล แห่ง คดี เปลี่ยนแปลง ไป "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย ไม่ต้อง จ่าย ค่าชดเชย สินจ้าง แทน การบอก กล่าว ล่วงหน้า และ เงิน สมทบ ให้ แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย นอกจากนี้ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลแรงงานกลาง

(พิมล สมานิตย์-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงาน ส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ได้วินิจฉัยเรื่องการทำผิดวินัยร้ายแรงสิทธิรับเงิน จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสิทธิการรับเงินโบนัสซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้1.การทำผิด วินัยร้ายแรง ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ47บัญญัติ ว่า"ข้อ47นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดัง ต่อไปนี้(4)ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอัน ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วซึ่งหนังสือ

เดือนนั้นต้องมีผลบังคับไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับทราบหนังสือเตือนไว้แต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน" หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยร้ายแรงดังกล่าวข้างต้นมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม 2. เป็นกรณีร้ายแรง 3. นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องเตือนอธิบายหลักเกณฑ์ 1. การฝ่าฝืนนั้นมีเงื่อนไขดังนี้ 1.1 ต้องมีการกระทำหรืองดเว้นกระทำ 1.2 โดยเจตนาหรือโดยประมาท 1.3 ลูกจ้างนั้นต้องมีหน้าที่ต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำตามสัญญาจ้างตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง 1.4 ไม่เป็นการพ้นวิสัยหรือเกินความสามารถของบุคคลทั่วไปในฐานะเช่นนั้นจะสามารถกระทำได้ 1.5 ต้องทำการฝ่าฝืนในกรณีดังนี้ 1.5.1 ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 1.5.2 ในสถานที่ทำงาน 1.5.3 ในเวลาทำงานตัวอย่างที่ 1 นายแดงเป็นพนักงานบัญชีของโรงแรมแห่งหนึ่งมาช่วยนายขาวซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับทำการต้อนรับลูกค้าของโรงแรมแต่ต้อนรับอยู่ชั่วครู่ก็กลับบ้าน กรณีดังกล่าวจะลงโทษนายแดงฐานละทิ้งหน้าที่ไม่ต้อนรับลูกค้าไม่ได้ เพราะนายแดงไม่มีหน้าที่ต้อนรับลูกค้าตัวอย่างที่ 2 นายเขียวเล่นการพนันที่บ้านของตนนอกเวลาทำงานถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมไปกักขังในระหว่างสอบสวน 2 วันจึงมิได้มาทำงาน กรณีดังกล่าวจะลงโทษนายเขียวฐานละทิ้งหน้าที่ไม่ได้ เพราะนายเขียวไม่มีเจตนาละทิ้งหน้าที่ตัวอย่างที่ 3 กรรมการผู้จัดการบริษัท ก. จำกัด มีคำสั่งให้นายเด่นขนอิฐไปเรียงบนรถบรรทุกให้ได้วันละ 2 คันรถนายเด่นเรียงได้เพียงครึ่งคันรถซึ่งเท่ากับคนปกติทั่วไปสามารถเรียงได้ กรณีดังกล่าวจะลงโทษนายเด่นฐานขัดคำสั่งนายจ้างไม่ได้ เพราะเป็นกรณีที่พ้นวิสัยที่บุคคลธรรมดาทั่วไปจะเรียงอิฐได้วันละ 2 คันรถตัวอย่างที่ 4 นายโดดกับนายเดี่ยวทะเลาะกันเรื่องยืมเงินแล้วไม่ใช่จึงไปชกต่อยกันที่นอกโรงงานหลังจากเลิกงานแล้ว กรณีดังกล่าวนายโดดและนายเดี่ยวไม่ผิดวินัยเพราะได้กระทำผิดด้วยเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและได้

กระทำนอกเวลางานและนอกสถานที่ทำงาน ข้อเท็จจริงในคดีนี้แม้โจทก์จะทำร้ายร่างกายนายช. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชานอกที่ทำงานแต่การทำร้ายนั้นมีสาเหตุเนื่องมาจากการทำงานตามหน้าที่ของนายช. ที่ถามถึงการป่วยของโจทก์ถือว่าเป็นการทำร้ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแม้จะทำนอกสถานที่ทำงานก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยสำหรับการกระทำใดจะถือว่าเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่นั้นศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานตลอดมาว่าต้องพิจารณาจากพฤติการณ์และการกระทำของลูกจ้างเป็นรายๆ ไป เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5450/2534, 1218/2535 เป็นต้น กรณีที่ลูกจ้างผู้ได้บังคับบัญชากระทำการกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาหรือทำร้ายผู้บังคับบัญชาอันมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวางแนวไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงเพราะถือว่าเป็นการทำลายอำนาจการปกครอง เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2030/2528, 3639/2539, 2497/2529 เป็นต้น คดีนี้โจทก์คว่าคอเลือนนายช. ผู้บังคับบัญชาขณะที่อีกมือหนึ่งถือไม้หน้าสามเพื่อจะตีทำร้ายนั้นเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เคารพยำเกรงผู้บังคับบัญชาจึงเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงตามแนวที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ 2. สิทธิรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีด้วยกัน 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเงิน ส่วนนี้ลูกจ้างจะได้รับเมื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดว่าลูกจ้างที่กระทำผิดร้ายแรงจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบดังกล่าว เงินสมทบส่วนนี้จึงกลับตกกลับเป็นของนายจ้าง ข้อเท็จจริงในคดีนี้โจทก์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงไม่มีสิทธิได้เงินสมทบส่วนที่นายจ้างจ่าย ส่วนที่สองเป็นเงินสะสมที่ลูกจ้างจ่ายเงินส่วนนี้ถือเป็นเงินของลูกจ้างเมื่อลูกจ้างออกจากงานไม่ว่าจะกระทำผิดหรือไม่ก็ต้องคืนให้แก่ลูกจ้าง ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินส่วนนี้คืนแต่โจทก์ต้องไปขอรับคืนจากบริษัทเงินทุนซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนจะมาขอรับคืนจากจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างไม่ได้เพราะเงินดังกล่าวมิได้เก็บอยู่ที่นายจ้าง 3. สิทธิรับเงินโบนัส สิทธิได้รับเงินโบนัสนั้นเป็นสิทธิที่กฎหมาย

แรงงานมิได้บังคับไว้ว່านายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างดังนั้นนายจ้างจึงมีสิทธิที่จะให้เงินโบนัสหรือไม่ก็ได้และจะจ่ายเงินโบนัสโดยกำหนดเงื่อนไขหรือวิธีการจ่ายอย่างไรก็ได้ ดังนั้นลูกจ้างจะมีสิทธิได้โบนัสหรือไม่ได้อย่างไรได้เท่าใดจ่ายเมื่อใดจึงต้องดูข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง(ระเบียบหรือข้อบังคับของนายจ้าง)ว่ากำหนดไว้อย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้นเงินโบนัสนั้นจ่ายสำหรับการทำงานปีใดเมื่อลูกจ้างได้ทำงานในปีนั้นครบปีและครบเงื่อนไขที่กำหนดแม้จะจ่ายเงินโบนัสในปีอื่นลูกจ้างก็มีสิทธิได้เงินโบนัสนั้นเว้นแต่นายจ้างจะมีเงื่อนไขว่าขณะที่จ่ายเงินโบนัสลูกจ้างต้องมีสภาพเป็นลูกจ้างอยู่ในกรณีที่นายจ้างกำหนดเงื่อนไขไว้เช่นนี้หากตอนที่จ่ายเงินโบนัสลูกจ้างสิ้นสภาพเป็นลูกจ้างแล้วย่อมไม่มีสิทธิได้เงินโบนัส ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีเงื่อนไขว่าตอนที่จ่ายเงินโบนัสลูกจ้างต้องมีสภาพเป็นลูกจ้างอยู่ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิได้เงินโบนัส รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์